

Curso TTI
Técnico em Transações Imobiliárias

Direito imobiliário pra quem não é advogado

Resumo da disciplina

Bê a bá do direto para Corretor:

10 situações que você precisa aprender nas leis do imóvel

- Negócio imobiliário, ler art. 104, código civil.
- Impostos: ITBI e ITCMD.
- Pessoa casada: regime de bens, necessidade da assinatura conjunta.
- Art. 220. sobre: Anuência ou a autorização de outrem.
- Art. 1.647 o que o cônjuge não pode.
- Diferença entre aval e fiança.
- Dar uma olhada nas seguintes leis:
 - Código Civil – Lei LEI N o 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
 - Lei de lavagem de dinheiro - LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Bê a bá do direto para Corretor:

Obrigações de um cliente imobiliário

- Cliente pode ser pessoa física ou pessoa jurídica!
- O cliente poderá ser nosso contratante ou quem representamos.
- É obrigação do cliente ser claro com seus objetivos.
- Cliente não pode lançar no mercado um imóvel com embaraços legais que inviabilizam sua utilização.
- Estabelecer, preferencialmente por escrito, as condições do negócio.
- Comunicar sempre ao corretor/imobiliária se há interesse de vender um imóvel locado.
- O corretor deve sempre lembrar que é corresponsável por danos que venha a causar se agir de má-fé ou conluio com seu cliente.

Bê a bá do direto para Corretor:

Direitos do corretor

- Palavras-chave: Autonomia e Remuneração.
- A comissão deverá ser paga de forma proporcional a cada um dos profissionais, caso exista mais de um.
- A intermediação poderá ser convencionada como exclusiva, caso ocorra desta forma fique atento aos direitos e obrigações.
- Caso julgue necessário, o corretor pode denunciar violações que firam às normas de ética profissional.

Bê a bá do direto para Corretor:

Registros públicos importantes que envolvem o seu cliente

- Estude a Lei 6.015/73.
- O registro público, torna a informação acessível a quem possa se interessar.
- Dica: dê uma olhada nos artigos 108, CC e 109, CC.
- A matrícula do imóvel tem várias informações registradas, todo o histórico do imóvel.
- Sempre verifique o registro da matrícula.
- No fim das obras é concedido o HABITE-SE.
- Veja a diferença entre Assinatura digital e Assinatura eletrônica.
- Registro do Contrato: Apenas após o registro do contrato é que há propriedade.
- O futuro dos cartórios será digital.

Bê a bá do direto para Corretor:

Obrigações do Corretor de imóveis junto a COAF

- COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, criado pela Lei nº 9.613/98, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências.
- Tenha embasamento legal, a Lei 12.683/2012 alterou a redação da Lei 9.613/98. Principalmente Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11.
- Leia a Resolução COFECI Nº 1.336/2014 (prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores).
- Obrigações:
 - Identificar seus clientes e manter cadastro atualizado;
 - Manter registro de toda transação;
 - Cumprir a legislação;
 - Cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador;
 - Atender às requisições formuladas pelo COAF;
 - Conservar os cadastros e registros durante o período mínimo de cinco anos.
- Declaração do COAF, quem precisa fazer? Todas pessoas (físicas e jurídicas) elencadas no art. 9º da Lei 9.613/98.
- Fique atento com a comunicação junto ao COAF (declaração e comunicação de ocorrências) Fique atento ao prazo: 31 de janeiro.
- As comunicações de operações suspeitas (COS) deverão ser encaminhadas diretamente ao COAF (todas as comunicações (automáticas ou suspeitas) feitas ao COAF são confidenciais).
- Penalidades junto ao COAF, Art. 12 da Lei 9.613/98.

- Importante! Sistema COFECI/CRECI, às sanções previstas na Lei nº 6.530/78 por infração ao Código de Ética Profissional (Resolução COFECI nº 326/92).

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Regulamentação da profissão de corretor de imóveis

- Principais leis e códigos: Lei 6.530/78 e Dec. 81.871/78, Código Civil arts. 722 e 729 e Código de Ética Res. COFECI 326/92.
- É necessário ter o título de Técnico em Transações Imobiliárias.
- O corretor intermedia: Compra/Venda/Locação/Permuta.
- Não esqueça: Toda propaganda e publicação precisará estar acompanhada do número de inscrição.
- Conselho Federal e Conselhos Regionais possuem atribuição de fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão.
- Leia o Código de Ética. Em especial: Art. 2º, Art. 3º e Art. 4º.

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Multas, infrações e problemas que você tem que evitar

- Responsabilidades e consequências!
- Tenha valores morais e sociais, por base da boa-fé.
- Fique atento às penalidades e multas (as transgressões podem ser: Graves ou Leves – Art. 8º, código de Ética.).

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Transação compra e venda de unidades imobiliárias

- Entenda o contrato de compra e venda.

- Fique atento à análise documental (processo de DUE DILIGENCE).
- A análise do risco não impede que surjam problemas futuramente.
- Assumir riscos, controláveis, faz parte da negociação imobiliária.
- Fique atento, quando pode ser aplicado às promessas de compra e venda.
- Leia os arts. 481 a 504.
- Ler a Lei 4.591/64, Art. 35 – A e arts. 26 e 26-A da Lei 6.766/79.

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Locações imobiliárias comerciais, residenciais, temporada, bult-it-suit

- Ler a Lei 8.245/91.
- Locação é um tipo de contrato de empréstimo.
- A locação pode ser: RESIDENCIAL, COMERCIAL e POR TEMPORADA (Prazo máximo de 90 dias).
- Locação residencial: é a locação para moradia.
- REGRAS BÁSICAS COMUNS: Garantia, Pagamento, Benfeitorias (Art. 96, CC) e Direito de Preferência.
- Bult-it-suit: imóvel construído para servir ao fim pretendido pelo locatário.

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Condomínio (lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964)

- Ler: Seção I - artigos 1.331 a 1.346, Seção II - artigos 1.347 a 1.356 (conselho fiscal), Seção III - artigos 1.357 (escolha de síndico) e 1.358 e Lei 4.591/64.
- CONDOMÍNIO EDILÍCIO, Conceito: espaço que une áreas privativas e áreas de uso comum.

- O condomínio edilício, além de ser regido pelo código civil e legislação esparsa, também é regido por regras próprias, dispostas na convenção e no regimento interno.
- A gestão financeira dos condomínios é operacionalizada através de uma previsão orçamentária.
- O rateio das despesas é, via de regra, (código civil), cobrado por fração ideal.
- As assembleias, são os fóruns onde os condôminos discutem e deliberam assuntos que dizem respeito ao condomínio. Existem 3 tipos: Instalação, Ordinária e Extraordinária.

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Definição de loteamento e desmembramento

- Loteamento: serviço público de urbanização.
- De acordo com o art. 2º, §2º da Lei 6.766/79 - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente.
- Outro conceito: Amembramento / Remembramento - a junção de imóveis que fazem divisa para formação de uma área maior.
- Loteamento precisa de instalação de sistema de águas (pluvial e potável), esgotamento sanitário, iluminação pública, energia elétrica e vias de circulação.
- Não pode haver parcelamento do solo, leia o art. 3º da Lei 6.766/79.
- Não se esqueça! Todo loteamento, antes de ser implementado precisa ser aprovado pelos órgãos competentes.
- O município pode solicitar contraprestação para autorizar o loteamento.
- Não se pode vender ou prometer vender parcela do loteamento ou desmembramento não registrado (art. 37, Lei 6.766/79).

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Resolução nº 146/82

- O COFECI será efetivado através de processo disciplinar que terá por base: Auto de Infração e Termo de Representação.
- Processo Disciplinar por Auto de Infração: Verificada a ocorrência da infração, o agente de fiscalização lavrará o respectivo auto, mediante o preenchimento de modelo próprio. Fique atento aos prazos e aos trâmites legais!
- Processo Disciplinar por Termo de Representação: Terá início por meio de denúncia! Também seguirá todo um fluxo legal.
- Importante! Lei nº 6.530/78, Art. 21.

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

Leis importantes ligadas ao direito imobiliário

- Declarações que impactam diretamente no IR: DIMOB e DOI.
- Leis Ambientais: ter o entendimento para aconselhar. O corretor deve lembrar que suas competências incluem a orientação.
- Fique atento às Terras de Marinha!
- Lei 4.380/64. Estabelece regras para o sistema habitacional popular.
- Código Civil (fique atento aos conceitos): Posse, Prioridade, Usucapião e Hipoteca.
- O meio-ambiente é patrimônio da sociedade. Tudo o que for em prol do meio-ambiente e da coletividade possui prevalência.
- Código Tributário Nacional: Impostos – IR, ITCMD e ITBI.

Leis que não podem faltar no teu dia a dia:

LGPD

- Lei de proteção de dados!

- Estão protegidos os dados estruturados e não-estruturados.
- Dados sensíveis (dados pessoais)!
- Dados de crianças e adolescentes, é imprescindível a autorização do pai e/ou responsável .
- A LGPD abrange informação pessoal produzida tanto no ambiente on-line quanto off-line.
- Tratamento de dados: toda e qualquer operação atinente aos dados pessoais.
- O escopo da LGPD resguarda os dados pessoais, que deverão ser tratados através da observância de vários princípios.
- Sempre atuando com bases legais!
- Fique atento aos direitos dos titulares, art. 18.
- Art 15, término do tratamento e descarte (Finalização e descarte dos dados pessoais).
- O titular é a pessoa natural cujo qual as informações pessoais referem-se.
- Controlador é a pessoa jurídica ou física a quem compete realizar a coleta de dados pessoais.
- O Operador trata os dados em prol do propósito do controlador.
- O encarregado é a pessoa natural ou jurídica, responsável por estabelecer a comunicação entre os titulares.
- A ANPD é o órgão regulador do tratamento de dados.
- Proteção de dados pessoais está entre os direitos e garantias fundamentais.
- Os agentes de tratamentos tem suas responsabilidades.
- Tenha conhecimento sobre as medidas de segurança e boas práticas.
- É dever dos agentes de tratamento, a adoção de medidas de segurança técnica com a finalidade de garantir a proteção.

- Penalidades (ANPD), a mesma é dotada de poderes a fim de aplicar sanções de caráter administrativo em caso de descumprimento da lei.
- Os incidentes são tratados por um programa de dados e gestão.